

EJERCICIO PRÁCTICO PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.1, ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, MEDIANTE SISTEMA OPOSICIÓN LIBRE, CUYAS BASES FUERON PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚMERO 82 DE 2 DE MAYO DE 2023.

INSTRUCCIONES PARA LAS/OS ASPIRANTES

- 1º) El ejercicio práctico consistirá en la realización de un supuesto práctico a elegir por la/el aspirante, entre los dos propuestos por el Tribunal, relacionados con las Materias Específicas del Programa y las funciones encomendadas a la plaza a la que se opta.
- 2º) Rellene los datos personales y firme la hoja identificativa.
- 3º) Utilice bolígrafo, en ningún caso lápiz o bolígrafo cuya tinta se pueda borrar.
- 4º) Cumplimente el recuadro habilitado en las hojas de respuestas, con el código que aparece en la hoja identificativa. Para preservar su identidad, no firme ni ponga datos personales en el cuadernillo de respuestas.
- 5º) Este Ejercicio será calificado hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminados las/los aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos.
- 6º) Se valorará la capacidad para aplicar los conocimientos a las situaciones prácticas que se planteen, la capacidad de análisis, la sistemática y la capacidad de expresión escrita del aspirante. La puntuación de cada pregunta viene detallada en el cuestionario.
- 7º) La puntuación total del ejercicio práctico será la resultante de la suma de las obtenidas en cada una de las preguntas que lo integran. Todas las respuestas deben ser razonadas con indicación de los preceptos legales o reglamentarios que las fundamenten.
- 8º) El tiempo para la realización del ejercicio será de dos horas.
- 9º) No está permitido el uso de códigos legislativos ni de jurisprudencia o material similar.
- 10º) Desconecte el teléfono móvil. La utilización de cualquier dispositivo móvil o de comunicación durante el ejercicio será causa de expulsión.
- 11º) Cuando finalice el ejercicio, no se levante, levante la mano y un miembro del Tribunal le recogerá su ejercicio.

NO COMIENCE EL EJERCICIO HASTA QUE ASÍ SE LE INDIQUE.

EJERCICIO PRÁCTICO PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.1, ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, MEDIANTE SISTEMA OPOSICIÓN LIBRE, CUYAS BASES FUERON PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚMERO 82 DE 2 DE MAYO DE 2023.

SUPUESTO PRÁCTICO N° 1

En la Diputación Provincial de Jaén, con un número de residentes en la Provincia, a fecha 1 de enero de 2023, de 620.242 habitantes, el Sr. Presidente, a través del Diputado Delegado de Recursos Humanos, encomienda al Área de Recursos Humanos, donde usted presta sus servicios como Técnica/o de Administración General, la tarea de preparar los expedientes de nombramiento/ selección de diverso personal que resulta necesario.

1. Un funcionario que temporalmente será nombrado para poder asumir un aumento del trabajo que se viene produciendo en el Área de Intervención y que no puede ser asumido por los trabajadores de dicha Área. Se pretende que sea nombrado por un período de 15 meses.
2. Nombramiento de un funcionario para la ejecución de un programa de carácter temporal por un periodo de ocho años.
3. Nombramiento de 30 personas que realizarán funciones de confianza repartidos en las distintas Áreas de la Diputación.
4. Selección de un Técnico de Administración General, perteneciente al Grupo A.2.

Responda a las siguientes cuestiones:

1.- Es correcta la clasificación que hace el supuesto de la plaza de Técnico de Administración General?. Cuáles serían las funciones encomendadas a los funcionarios de carrera, según el Real Decreto Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP). En particular cuáles serían las funciones de un Técnico de Administración General? Clasifique de forma completa dicha Plaza. **(2 puntos).**

2.- ¿En qué casos se puede nombrar a un funcionario interino? ¿Es correcto el nombramiento del primer y segundo funcionario a que se refiere este supuesto? Razone su respuesta. **(2 puntos)**

3.- ¿A qué tipo de personal es al que se refiere el tercer caso previsto en el supuesto? ¿Se ajusta a la legalidad lo pretendido en este caso? Indique cuáles son los límites cuantitativos que se han impuesto en las Administraciones Locales. **(2 puntos)**

¿Cómo será el nombramiento y el cese de este tipo de personal? **(0,33 puntos)**

¿El tiempo permanecido en el Ayuntamiento como tal personal puede constituir mérito para el acceso a la función pública? **(0,33 puntos)**

¿Cuál será el régimen jurídico de este tipo de personal? **(0,33 puntos)**

4.- Si el Presidente de la Corporación quisiera modificar el número de personal eventual de la Diputación, ¿podría hacerlo en cualquier momento y por decisión suya? ¿Quién es el órgano competente para adoptar tal acuerdo? **(1 punto)**

¿Habrá de publicarse de algún modo el número de personal eventual con el que cuente la Corporación? Y en su caso ¿cada cuánto tiempo? **(1 punto)**

5.- Enumere los requisitos generales que impone el TRLEBEP para poder participar en los procesos selectivos, indicando el artículo que resulte de aplicación. **(1,5 puntos)**

¿Qué titulación deberá exigirse para poder participar en la convocatoria de Técnico de Administración General y cuál sería el plazo de presentación de solicitudes de participación? **(0,75 puntos)**

Indique cuál o cuáles serían los distintos sistemas de selección de los empleados públicos. Indique cuanto temas debería contener el temario de la convocatoria y cómo se deben distribuir. **(0,75 puntos)**

6.- En la Diputación de Jaén, ¿Qué órgano deberá aprobar la Oferta de Empleo Público, las Bases de la convocatoria, la Plantilla de personal y la Relación de Puestos de Trabajo? **(1 punto)**

¿En la Oferta de Empleo Público en nuestra Comunidad Autónoma de Andalucía, deberá reservarse algún cupo para personas con algún tipo de discapacidad? **(1 punto)**

7.- Para la selección de la plaza de funcionario, se ha constituido un Tribunal que incluye entre sus miembros al Diputado de Economía y Hacienda como Presidente, como Secretario, al Secretario de la Corporación que fue nombrado interinamente para desempeñar ese puesto de trabajo, a representante de la Junta de Andalucía como vocal; a una funcionaria de carrera de la Diputación Provincial (Vocal), titular de una plaza del Grupo A.2 y con titulación de Graduada y finalmente, como otra Vocal, una Asesora de la Presidencia con nombramiento de personal eventual. ¿Es correcta esta composición del Tribunal de selección? Justifique su respuesta. **(1 punto)**

Cuáles serían los requisitos para la adquisición de las condición de funcionario de carrera y cuáles serían las causas de pérdida de dicha condición? **(1 punto)**

8.- Redacte la Resolución de nombramiento de funcionario de carrera así como el acta de toma de posesión de la plaza y puesto de trabajo. **(4 puntos)**

SUPUESTO PRÁCTICO Nº 2

La Diputación Provincial de Jaén tiene la intención de adquirir con carácter oneroso, unos terrenos que son propiedad de un Ayuntamiento de la Provincia para la localización de un parque de bomberos. Se conocen los siguientes datos:

- El importe de la adquisición de los terrenos asciende a 200.000,00 euros.
- Los recursos ordinarios del presupuesto ascienden a la cantidad de 272.489.125,19 euros.

De la liquidación del presupuesto del ejercicio 2023:

- Remanente Tesorería para gastos generales: 450.000,00 euros.
- Remanente Tesorería para gastos financiación afectada: 250.000,00 euros.

Responda a las siguientes cuestiones:

- 1.- ¿Cuál es el órgano competente para la adquisición de los terrenos? **(1,5 puntos)**

- 2.- En el caso de adquisición onerosa de dichos terrenos y desde el punto de vista patrimonial, ¿cuál sería el contenido del expediente administrativo según lo establecido en el artículo 14 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía? **(4 puntos)**

- 3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, ¿qué legislación regirá la adquisición de bienes y derechos a título oneroso, en cuanto a su preparación y adjudicación? **(1 punto)**

- 4.- Según lo regulado en el artículo anteriormente expuesto, ¿cuál será la forma habitual para la adquisición de bienes y derechos a título oneroso? **(2 puntos)**

5.- ¿Cuándo se efectuará el pago de la adquisición de los terrenos? ¿El pago puede ser objeto de aplazamiento? Y este aplazamiento del pago, ¿podría ser en tres años? **(3 puntos)**

6.- ¿La adquisición de los terrenos puede contabilizarse como un gasto plurianual? **(2 puntos)**

7.- La Diputación Provincial no cuenta con crédito en el presupuesto para la adquisición de los terrenos, y no puede demorarse al ejercicio siguiente. ¿Qué expediente de modificación presupuestaria sería oportuno incoar con los datos que conocemos? Tramitación y legislación aplicable. **(2,5 puntos)**

8.- Proponga las aplicaciones presupuestarias según su clasificación económica a nivel de capítulo tanto de ingresos como de gastos que estarían implicadas en la modificación anterior, así como su legislación aplicable. **(1,5 puntos)**

9.- Suponga que la Diputación Provincial ha resultado beneficiaria de una subvención por importe de 500.000 euros procedente de fondos de la Unión Europea para la construcción del parque de bomberos. Proponga la modificación presupuestaria procedente: trámites y legislación aplicable. **(2,5 puntos)**